

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5459/2537

นาง คณิงนิจ ต . สุวรรณ
นาย วิชัย วรพนิต

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 222, มาตรา 453, มาตรา 1364

ตามกฎหมายเจ้ากรรมสิทธิ์รวมในที่ดินทุกคนต่างเป็นเจ้าของร่วมกันทุกตอน
ในที่ดินทั้งแปลงนั้น แต่ในระหว่างเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมด้วยกันเอง อาจอ้างการ
ครอบครองเป็นส่วนสัดตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการครอบครองต่อกันได้ โดยตกลง
แบ่งที่ดินกันเองแล้วลงชื่อรับรองหลักเขตที่เจ้าพนักงานที่ดินปัก เพื่อรังวัดแบ่งแยก
ซึ่งเป็นการตกลงแบ่งทรัพย์สินกันเองอันมีผลบังคับได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1364 โดยถือว่าเป็นเรื่องของความยินยอมของเจ้าของรวมทุกฝ่าย
พร้อมใจกันให้เป็นเช่นนั้นแต่การครอบครองเป็นส่วนสัดดังกล่าวนี้มิได้เป็นผลถึงกับ
จะทำให้ที่ดินเป็นอีกแปลงหนึ่งต่างหากจากที่ดินแปลงใหญ่ในโฉนดเดิมนั้นไปได้ แต่
ทราบใดที่ยังไม่ได้มีการแบ่งแยกโฉนดออกจากกันก็ต้องถือว่าเป็นที่ดินแปลงเดียว
โฉนดเดียวกันอยู่ จำเลยอ้างว่ามีส่วนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดทั้งแปลงคิด
เป็นเนื้อที่ 35 ไร่ ได้ตกลงขายให้โจทก์ทั้งหมด แต่จำเลยยังมีได้ขอให้เจ้าพนักงาน
รังวัดแบ่งแยกที่ดินเนื้อที่ 35 ไร่ของจำเลยออกเป็นส่วนสัดมีเขตกว้างยาวแน่นอน
โดยได้รับความยินยอมของเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมรายอื่นแล้ว จำเลยเพียงแต่เข้าใจ
เอาเองว่าที่ดินส่วนของจำเลยอยู่ตรงไหนและไม่แน่ชัดว่าโจทก์ได้รับทราบว่าที่ดิน
ของจำเลยอยู่ตรงส่วนไหน และมีแนวเขตกว้างยาวเท่าใด แน่แน่นอนแล้ว ดังนั้นเมื่อ
จำเลยตกลงจะขายที่ดินส่วนของจำเลยเนื้อที่ 35 ไร่ แก่โจทก์โดยยังมีผู้อื่นอีกหลาย

รายถือกรรมสิทธิ์ปะปนกันอยู่ จึงเป็นหน้าที่ของจำเลยที่จะไปชี้แนวเขตที่ดินเพื่อ
รังวัดแบ่งแยกที่ดินเฉพาะส่วนให้โจทก์และเจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการแบ่งแยก
ที่ดินแก่โจทก์ตามสัญญาจะซื้อจะขายต่อไป อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตาม
สัญญา จำเลยจะเพียงแต่จดทะเบียนให้โจทก์มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับผู้ถือ
กรรมสิทธิ์รวมรายอื่น ๆ ในโฉนดโดยอ้างว่าไม่มีข้อตกลงดังกล่าวในสัญญาหาได้ไม่
เมื่อจำเลยไม่ยอมยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกและนำชี้เขตที่ดินในวันนัดจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ จึงเป็นการปฏิเสธไม่ยอมให้โจทก์เข้าสวมสิทธิที่จะขอแบ่งกรรมสิทธิ์ส่วน
ของจำเลยเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ตามสัญญาจะซื้อจะขาย โจทก์จึงมีสิทธิไม่ยอมจด
ทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนของจำเลยได้ จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา แม้ใน
สัญญาจะซื้อขายมีข้อกำหนดว่าถ้าผู้จะขายผิดสัญญายอมใช้ค่าเสียหายแก่ผู้จะซื้อเป็น
จำนวนสองเท่าของราคาขายอันเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้ากรณีที่ผู้จะขาย
ผิดสัญญา แต่โจทก์นำสืบไม่พอพียงได้ว่าโจทก์ได้เสียหายไปอย่างไร เมื่อจำเลยเป็น
ฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้ ซึ่งศาลมีอำนาจ
กำหนดให้ตามสมควรแก่พฤติการณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
222

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2531 โจทก์ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดิน
โฉนดเลขที่ 49 เนื้อที่ 35 ไร่ ราคา 3,675,000 บาทจากจำเลย ในวันทำสัญญาโจทก์
ได้วางมัดจำ 1,000,000 บาท ตกลงจะโอนกรรมสิทธิ์ในวันที่ 16 มกราคม 2532
โดยจำเลยปกปิดความจริงไม่บอกให้โจทก์ทราบว่า ที่ดินโฉนดดังกล่าวมีเนื้อที่ 90 ไร่
เศษจำเลยมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่นรวม 8 คนเฉพาะส่วนของ
จำเลยมีเนื้อที่ 35 ไร่ เมื่อถึงวันนัดโจทก์นำแคชเชียร์เช็คจำนวนเงิน 2,675,000 บาท

ไปชำระค่าที่ดินแก่จำเลยโจทก์จึงทราบความจริงในวันดังกล่าว แต่จำเลยไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่โจทก์ได้ เนื่องจากจำเลยยังไม่ได้ขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินเป็นส่วนสัด จำเลยขอเลื่อนการโอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นวันที่ 23 มกราคม 2532 ครั้นถึงวันนัดก่อนจะไปสำนักงานที่ดินโจทก์ไปดูที่ดินดังกล่าว ปรากฏว่ามีบุคคลอื่นอยู่ในที่ดินหลายรายจำเลยยังไม่ได้จัดการให้ผู้อยู่อาศัยขนย้ายออกไปและยังไม่ได้แบ่งแยกที่ดินออกเป็นส่วนของจำเลย โจทก์จึงไม่รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าว จำเลยผิดสัญญาต้องคืนเงินมัดจำ 1,000,000 บาท แก่โจทก์และค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 2 เท่าของราคาซื้อขายที่ดินแต่โจทก์ขอคิดเพียง 1,000,000 บาท ขอบังคับให้จำเลยชำระเงิน 2,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินกับโจทก์ตามฟ้องแต่โจทก์ทราบดีว่าที่ดินจะซื้อขายมีเนื้อที่ 90 ไร่เศษมีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม 8 คน โดยจำเลยถือกรรมสิทธิ์ 35 ไร่และโจทก์ทราบว่าที่ดินส่วนของจำเลยที่ขายแก่โจทก์อยู่ในส่วนใดของโฉนด ในวันนัดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2532 โจทก์เป็นผู้นัดให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับจำเลยไปสำนักงานที่ดินเพื่อการรังวัดแบ่งแยกที่ดินโดยจะให้จำเลยยื่นคำขอแบ่งแยกจำเลยไม่ยอมเพราะตามสัญญาไม่ได้กำหนดให้จำเลยทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินให้แก่โจทก์ จำเลยพร้อมจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนของจำเลยให้แก่โจทก์ได้ในวันดังกล่าว แต่โจทก์เป็นฝ่ายขอเลื่อนการโอนกรรมสิทธิ์ไปวันที่ 23 มกราคม 2532 ครั้นถึงวันนัด จำเลยไปสำนักงานที่ดินเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนของจำเลยให้แก่โจทก์ โจทก์ได้นำผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับจำเลยเพื่อทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดิน แต่โจทก์จะให้จำเลยยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน จำเลยไม่ยอมด้วยเหตุผลดังกล่าวจำเลยมิได้ผิดสัญญาโจทก์จะเรียกเงินมัดจำคืนและเรียกค่าเสียหายจากจำเลยไม่ได้ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลย
ชำระเงิน 1,250,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2532 ซึ่งเป็นวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่คู่ความไม่ได้เถียงกันว่า เมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2531 โจทก์ได้ทำสัญญาจะซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 49 ตำบลคลอง
ขอยที่ 11 อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 35 ไร่ ราคา 3,675,000 บาท จาก
จำเลยชำระเงินมัดจำในวันทำสัญญา 1,000,000 บาท กำหนดโอนกรรมสิทธิ์ในวันที่
16 มกราคม 2532 รายละเอียดปรากฏตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินเอกสารหมายเลข จ.9

พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาว่า โจทก์หรือจำเลยเป็นฝ่าย
ผิดสัญญา ตามคำฟ้องโจทก์และคำให้การจำเลยกับที่ทั้งสองฝ่ายนำสืบได้เถียงกันว่า
โจทก์ได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินกับจำเลยโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงหรือไม่ ปัญหา
ดังกล่าวในชั้นอุทธรณ์โจทก์ได้กล่าวอ้างมาในอุทธรณ์ว่า โจทก์ทำสัญญาจะซื้อขาย
ที่ดินกับจำเลยโดยไม่ทราบที่ดินแปลงดังกล่าวมีเนื้อที่ 90 ไร่เศษ มีผู้ถือกรรมสิทธิ์
รวมหลายคน โจทก์เข้าใจว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีเนื้อที่ทั้งหมด 35 ไร่ และเป็น
กรรมสิทธิ์ของจำเลยแต่ผู้เดียว ในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวแม้โจทก์จะ
ทราบความจริงแล้วก็ตาม โจทก์ก็พร้อมที่จะรับโอน โดยขอให้จำเลยชี้แนวเขตที่ดิน
ในส่วนของจำเลยจำนวน 35 ไร่ เพื่อที่โจทก์จะขอรังวัดแบ่งแยกต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ต่อไป แต่จำเลยปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่มีข้อตกลงดังกล่าวในสัญญาจะซื้อขาย แสดงว่า
โจทก์ไม่ตั้งใจข้ออ้างที่ว่าโจทก์ได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินกับจำเลยโดยที่สำคัญผิด
ในข้อเท็จจริงต่อไปแล้ว คดีนี้จำเลยฎีกาว่า จำเลยได้ครอบครองที่ดินเป็นส่วนสัดส่วน
แน่นอน โจทก์ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับจำเลยอย่างกรรมสิทธิ์รวมโจทก์จะให้
จำเลยชี้แนวเขตที่ดินเพื่อรังวัดแบ่งแยกขายแก่โจทก์ไม่ได้เพราะจำเลยไม่อาจโอน
กรรมสิทธิ์ให้จำเลยได้ตามกำหนดในสัญญา จึงอาจเป็นฝ่ายผิดสัญญาเมื่อโจทก์ไม่

ยอมรับกรรมสิทธิ์จากจำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาคดีจึงมีปัญหาในชั้นฎีกาข้อเดียวว่า จำเลยมีหน้าที่ชี้แนวเขตที่ดินและยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินจำนวน 35 ไร่ ที่ตกลงซื้อขายกับโจทก์หรือไม่ ปรากฏตามรายการสารบัญญัติทะเบียนหลังโฉนดที่ดิน เอกสารหมายเลข 2 ว่าได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2531 มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมที่ดินโฉนดรวมทั้งจำเลยจำนวน 7 คน โดยไม่ได้ระบุส่วนสัดของผู้มีกรรมสิทธิ์รวมดังกล่าวไว้ในโฉนด จำเลยจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยชื่อจากเจ้าของเดิม 4 รายเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2531 ศาลฎีกา เห็นว่าตามกฎหมายเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมทุกคนต่างเป็นเจ้าของร่วมกันทุกตอนในที่ดินทั้งแปลงนั้น แต่ในระหว่างเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมด้วยกันเอง อาจอ้างการครอบครองเป็นส่วนสัดตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการครอบครองต่อกันได้ โดยตกลงแบ่งที่ดินกันเองแล้วลงชื่อรับรองหลักเขตที่เจ้าพนักงานที่ดินปักเพื่อรังวัดแบ่งแยกซึ่งเป็นการตกลงแบ่งทรัพย์สินกันเองอันมีผลบังคับได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1364 โดยถือว่าเป็นเรื่องของความยินยอมของเจ้าของรวมทุกฝ่ายพร้อมใจกันให้เป็นเช่นนั้นแต่การครอบครองเป็นส่วนสัดดังกล่าวนี้มิได้เป็นผลถึงกับจะทำให้ที่ดินเป็นอีกแปลงหนึ่งต่างหากจากที่ดินแปลงใหญ่ในโฉนดเดิมนั้นไปได้แต่ประการใด ตราบใดที่ยังไม่ได้มีการแบ่งแยกโฉนดออกจากกันก็ต้องถือว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวโฉนดเดียวกันอยู่คดีนี้จำเลยอ้างว่ามีส่วนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดทั้งแปลงคิดเป็นเนื้อที่ 35 ไร่ ได้ตกลงขายให้โจทก์ทั้งหมด แต่จำเลยเบิกความว่า ทราบจากผู้เช่าว่าผู้ขายเดิมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนื้อที่ 35 ไร่ อยู่ทางทิศเหนือตรงที่จำเลยใช้ดินสอทำเครื่องหมายไว้ในแผนที่หลังโฉนดเอกสารหมายเลข 2 โดยไม่ได้สอบถามจากเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมหรือเจ้าพนักงานที่ดิน คำเบิกความของจำเลยดังกล่าวแสดงว่าจำเลยยังมิได้ดำเนินการขอให้เจ้าพนักงานรังวัดแบ่งแยกที่ดินเนื้อที่ 35 ไร่ ของจำเลยออกเป็นส่วนสัดมีเขตกว้างยาวแน่นอน โดยได้รับความยินยอมของเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมรายอื่นในที่ดินแล้ว จำเลยเพียงแต่เข้าใจ

เอาเองว่าที่ดินส่วนของจำเลยอยู่ตรงไหนตามที่ผู้เช่าบอก ดังนี้ ข้อที่โจทก์เบิกความว่า นางละมุลนายหน้าขายที่ดินเคยพาโจทก์ไปดูที่ดินของจำเลยที่จะขาย และจำเลยเบิกความว่านายหน้าของจำเลยทราบว่าที่ดินของจำเลยอยู่ตรงส่วนไหน แต่บอกขายที่ดินแก่โจทก์ตรงส่วนไหนจำเลยไม่ทราบ จึงไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้แน่ชัดว่าโจทก์ได้ทราบว่าที่ดินของจำเลยอยู่ตรงส่วนไหนของที่ดินทั้งโฉนด และมีแนวเขตกว้างยาวเท่าใด แน่จนแล้ว ดังนั้นเมื่อจำเลยตกลงจะขายที่ดินส่วนของจำเลยเนื้อที่ 35 ไร่ในโฉนดที่ดินแปลงใหญ่แก่โจทก์โดยยังมีผู้อื่นอีกหลายรายถือกรรมสิทธิ์ปะปนกันอยู่ จึงเป็นหน้าที่ของจำเลยที่จะไปชี้แนวเขตที่ดินเพื่อรังวัดแบ่งแยกที่ดินเฉพาะส่วนให้โจทก์และเจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการแบ่งแยกที่ดินแก่โจทก์ตามสัญญาจะซื้อขายต่อไปอันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามสัญญา จำเลยจะเพียงแต่จดทะเบียนให้โจทก์มีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมกับผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมรายอื่น ๆ ในโฉนดโดยอ้างว่าไม่มีข้อตกลงดังกล่าวในสัญญาหาได้ไม่ เพราะโจทก์ไม่อาจทราบได้ว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมรายอื่น ๆ จะตกลงยินยอมให้โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินเฉพาะส่วนที่โจทก์ตกลงจะซื้อจากจำเลยหรือไม่ เมื่อจำเลยไม่ยอมยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกและนำชี้เขตที่ดินในวันนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์จึงเป็นการปฏิเสธไม่ยอมให้โจทก์เข้าสวมสิทธิที่จะขอแบ่งกรรมสิทธิ์ส่วนของจำเลยเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ตามสัญญาจะซื้อขายโจทก์จึงมีสิทธิไม่ยอมจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนของจำเลยได้จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาต้องคืนเงินมัดจำจำนวน 1,000,000 บาท แก่โจทก์ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ส่วนนี้จึงชอบแล้ว

ส่วนในเรื่องค่าเสียหาย แม้ในสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมาย จ.9 ข้อ 3 จะมีข้อกำหนดว่าถ้าผู้จะขายผิดสัญญายอมใช้ค่าเสียหายแก่ผู้จะซื้อเป็นจำนวนสองเท่าของราคาขายอันเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าในกรณีที่ผู้จะขายผิดสัญญา ซึ่งในกรณีนี้โจทก์ได้เรียกค่าเสียหายจากจำเลยเป็นเงิน 1,000,000 บาท จึงเป็นหน้าที่ของโจทก์จะต้องพิสูจน์ให้ได้ความว่าเป็นความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้น ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 222 แต่โจทก์เบิกความว่าตามสัญญา จำเลยจะต้องใช้เบี้ยปรับแก่โจทก์เป็นเงิน 7,000,000 บาทเศษ แต่โจทก์ตั้งใจเรียกร้องเพียง 1,000,000 บาทโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุนให้พอฟังได้ว่าโจทก์ได้เสียหายไปอย่างไรทั้งพฤติการณ์แห่งคดีก็ไม่ปรากฏว่าได้เกิดความเสียหายแก่โจทก์คิดเป็นเงินเท่าไร แต่อย่างไรก็ดี เมื่อจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้ซึ่งศาลมีอำนาจกำหนดให้ตามสมควรแก่พฤติการณ์ ที่ศาลอุทธรณ์คำนวณค่าเสียหายให้จำเลยรับผิดแก่โจทก์เป็นเงิน 250,000 บาท ศาลฎีกาเห็นว่าสูงเกินไป จึงเห็นสมควรกำหนดให้ 100,000 บาท ฎีกาจำเลยฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,100,000 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ คำอื่นขอให้ยก

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>